

奏 讞 书

佚名

文硕阁

wenshuoge.com

目录

关于我们	3
奏谢书一	5
奏谢书二	7
奏谢书三	9
奏谢书四	11
奏谢书五	12
奏谢书六	14
奏谢书七	15
奏谢书八	16
奏谢书九	17
奏谢书十	18
奏谢书十一	19
奏谢书十二	20
奏谢书十三	21
奏谢书十四	22
奏谢书十五	23
奏谢书十六	24
奏谢书十七	27
奏谢书十八	31
奏谢书十九	33
奏谢书二十	34
奏谢书二十一	36

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望可以帮助有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

奏讞书一

原文：

十一年八月甲申朔己丑，夷道[“价”，右偏旁为两点水]、丞嘉敢讞之。六月戊子發弩九詣男子無憂，告為都尉屯，已受致書，行未到，去亡。無憂曰：蠻夷，大男子，歲出五十六錢以當徭賦，不當為屯，尉[上“穴”下“羔”]遣無憂為屯，行未到，去亡。它如九。[上“穴”下“羔”]曰：南郡尉發屯有令，蠻夷律不曰勿令為屯，即遣之，不知亡故，它如無憂。詰無憂：律，蠻夷男子歲出[原字为宗下加贝]錢，以當徭賦，非曰勿令為屯也，及雖不當為屯，[上“穴”下“羔”]已遣，無憂即屯卒，已去亡，何解？無憂曰：有君長，歲出[原字为宗下加贝]錢，以當徭賦，即復也，存吏，無解。問，如辭。鞫之：無憂蠻夷，大男子，歲出[原字为宗下加贝]錢，以當徭賦，[]遣為屯，去亡，得，皆審。疑無憂罪，它縣論，敢讞之，謁報，署獄史曹發。．史當：無憂當腰斬，或曰不當論。廷報：當腰斬。

译文：

(汉高祖)十一年（公元前196年）八月初六日，夷道令[“价”，右偏旁为两点水]、丞嘉谨呈：六月戊子日，发弩卒九解送到男子毋忧一人，告发该犯接到都尉征发屯卒的文书后逃跑，不去指定地点报到。毋忧解释说：“按法律规定，蛮夷成年男子每年应交纳五十六钱，就免除徭役、赋税，不应该再服兵役。都尉派遣我应征服役，我未到指定地点，就逃跑了。其他情节，和发弩卒九说的相同。”都尉[]说：“南郡都尉府征发屯卒下达有专门命令。《蛮夷律》中并没有规定不征发已交纳[原字为宗下加贝]钱者服役。于是便征调毋忧服兵役。不知道他为什么逃跑。其他情况和毋忧所说相同。

诘问毋忧：“法律规定蛮夷成年男子年交[原字为宗下加贝]钱后，可以免除徭役、赋税，并非不再服兵役。即使规定不服兵役，都尉既然调遣，你就是一名屯卒，擅自逃跑，作何解释？毋忧说“有一(蛮夷)君长年交[原字为宗下加贝]钱后，免除徭役、赋税，并不再服兵役。长官说的是事实，无可辩解。”

复问过程中所有回答和上述供词相同。

审定：毋忧，蛮夷成年男子，年交[原字为宗下加贝]钱抵当徭役、赋税。都尉派遣他服兵役，而逃跑。现捉到案，审讯属实。毋忧

应判何罪?请审议决定。其他问题，县廷已作结论。呈请判决批复谓。狱史曹发文。

史拟判：毋忧应当腰斩，或不当定罪。

廷尉断决：应当腰斩。

奏讞书二

原文：

十一年八月甲申朔丙戌，江陵丞鰲敢讞之。三月己巳大夫祿辭曰：六年二月中買婢媚士五點所，價錢萬六千，迺三月丁巳亡，求得媚，媚曰：不當為婢。．媚曰：故點婢，楚時去亡，降為漢，不書名數，點得媚，占數復婢媚，賣祿所，自當不當復受婢，即去亡，它如祿。．點曰：媚故點婢，楚時亡，六年二月中得媚，媚未有名數，即占數，賣祿所，它如祿、媚。．詰媚：媚故點婢，雖楚時去亡，降為漢，不書名數，點得，占數媚，媚復為婢，賣媚當也。去亡，何解？．媚曰：楚時亡，點乃以為漢，復婢，賣媚，自當不當復為婢，即去亡，無它解。．問媚：年四十歲，它如辭。．鞫之：媚故點婢，楚時亡，降為漢，不書名數，點得，占數，復婢，賣祿所，媚去亡，年四十歲，得，皆審。．疑媚罪，它縣論，敢讞之，謁報，署如詹發。吏當：黥媚顏頰，畀祿，或曰當為庶人。

译文：

[汉高祖]十一年(公元前196年)八月初三日，江陵县丞鰲呈请审议。三月己巳日，大夫祿状辞：“六年二月中，在士伍点住处买婢女媚，身价一万六千钱。三月丁巳日逃跑了，抓获她后，她说：自己不应当是奴婢。”

媚申辩道：“我以前是点的婢女，楚时期就逃脱了。到了汉朝，没有上户籍。点逮住我后，仍将我作为奴婢，报了户口，卖给祿。我认为自己不应该还是奴婢，就逃跑了。其他情况，和祿所说的相同。”点说：“媚以前是我的婢女，楚时期逃跑了。六年二月中找到她，她没有户口，给她报了户口，卖给了祿。”其他情节，和祿、媚所说相同。

诘问媚：“你以前是点的奴婢。虽然楚时逃跑了，可是到汉朝后，并没有申报户籍。点逮住你后，仍将你作为奴婢报了户口，将你卖与他人，符合法律。你回答，为什么逃跑？”媚答：“楚时候我已经逃跑，点认为到了汉朝后我仍是他的奴婢，。卖了。我认为自己不应当还是奴婢，就逃跑了。没有其他可说的。”

复问时，媚答现年四十岁。陈述的其他情节和前面的供词相同。

审定：媚原是点的奴婢，楚时逃亡，到了汉朝后没有申报户籍。点逮住她，仍以奴婢上了户籍，并将她卖给祿，后又逃跑抓获。现年四十岁。经审讯，均属实。应该判媚何种罪？其他问题，县廷已有定论。请审议断决、批复。

如詹签发。

县廷属吏拟论：黥媚顏頰，还给祿。或判为庶民。

奏讞书三

原文：

十年七月辛卯朔癸巳，胡狀、丞[上“喜”下“心”]敢讞之。劾曰：臨菑獄史闌令女子南冠繖冠，佯病臥車中，襲大夫虞傳，以闌出關。今闌曰：南，齊國族田氏，徙處長安，闌送行，娶為妻，與偕歸臨菑，未出關得，它如劾。南言如劾及闌。詰闌：闌非當得娶南為妻也，而娶以為妻，與偕歸臨菑，是闌來誘及奸，南亡之諸侯，闌匿之也，何解？闌曰：來送南而娶為妻，非來誘也。吏以為奸及匿南，罪，無解。詰闌：律所以禁從諸侯來誘者，令它國無得娶它國人也。闌雖不故來，而實誘漢民之齊國，即從諸侯來誘也，何解？闌曰：罪，無解。問，如辭。鞫：闌送南，娶以為妻，與偕歸臨菑，未出關，得，審。疑闌罪，繫，它縣論，敢讞之。人婢清助趙邯鄲城，已即亡，從兄趙地，以亡之諸侯論。今闌來送徙者，即誘南。吏議：闌與清同類，當以從諸侯來誘論。或曰：當以奸及匿黥舂罪論。十年八月庚申朔癸亥，大僕不害行廷尉事，清胡嗇夫讞獄史闌，讞固有審，廷以聞，闌當黥為城旦，它如律令。

译文：

(汉高祖)十年(公元前197年)七月三日，胡县县令状、县丞[上“喜”下“心”]敬请审议。兹举劾：“临淄狱史闌令女子南头戴繖冠，伪装病人睡在车中，盗用大夫虞的通行证件，企图蒙混出关。”

今闌说：“南是齐国田氏家族的人，依法迁往长安居住，我负责遣送。其间，娶她为妻，然后携带她返回临淄，还未出关就被抓获。”其他情节与劾状说的相同。南的陈述和劾状与闌的供词相同。

诘问闌：“你不应当娶南为妻。娶为妻后又携她返回临淄，你犯了引诱和奸诈罪。南逃回诸侯国后，你将其隐藏起来，是不是这样？”闌回答道：“我是遣送她的过程中而娶她为妻的，不是有意引诱她。审判官认为我是以奸诈行为隐匿南，这是犯罪，我不辩解。”又质问闌：“法律所以要规定禁止从诸侯国来的引诱者，就是禁止一国的人不许娶另一国妇女为妻。你虽然不是故意来引诱，但实质上是引诱汉民到齐国。这就是从诸侯国来引诱。你怎么解释？”闌答道：“我有罪，没什么可说的”。

问：回答与上述供词相同。

审定：闌负责遣送女子南去长安，其问娶南为妻。非法携带南返回临淄。倘未出关即被查获。经审讯属实。应当判定闌何种罪？该犯已拘押。其他有关问题，县廷已作

处理，呈请审议。兹有一案例抄录如下，可参考。有一奴婢清帮助其兄逃到赵国邯郸，之后清也逃跑了，跟她兄长到了赵国。该案是以逃亡诸侯国定的罪。现今是阑来遣送迁徙者南，其间就引诱她。本案审讯官认为：阑和清所犯罪的性质相同。应当以从诸侯国来引诱妇女罪论处。或者按以奸猾诈伪方法隐匿黥舂罪论处。

十年八月四日，太仆公上不害行廷尉事审定：胡县啬夫呈报的狱史阑一案，请求审议原来的断处，本廷已知悉。兹决定判处阑黥城旦刑。其他问题按有关法律处理。

奏讞书四

原文：

胡丞[上“喜”下“心”]敢讞之，十二月壬申大夫[上“𠂔”下“所”]詣女子符，告亡。符曰：誠亡，詐自以為未有名數，以令自占書名數，為大夫明隸，明嫁符隱官解妻，弗告亡，它如。解曰：符有名數明所，解以為無恢人也，娶以為妻，不知前亡，乃疑為明隸，它如符。詰解：符雖有名數明所，而實亡人也。律：娶亡人為妻，黥為城旦，弗知，非有減也。解雖弗知，當以娶亡人為妻論。何解？解曰：罪，無解。明言如符、解。問解故黥劓，它如辭。鞫：符亡，詐白占書名數，解娶為妻，不知其亡，審。疑解罪，繫，它縣論，敢讞之。吏議：符有數明所，明嫁為解妻，解不知其亡，不當論。或曰：符雖已詐書名數，實亡人也。解雖不知其情，當以娶亡人為妻論，斬左止為城旦。廷報曰：取娶亡人為妻論之，律白，不當讞。

译文：

胡县县丞[上“喜”下“心”]呈请审议断决。十二月壬申日，大夫[上“𠂔”下“所”]送来一符的女子，告她逃亡。女子符说：“我是逃跑，并谎称自己户籍，依照法令的规定去报了户口，成为大夫明的奴隶。我嫁给在隐官服役的解为妻，但没有告诉他我逃跑的事。情况和[上“𠂔”下“所”]说的相同。”解说：“符在明家有户口。我认为她没有什么特殊之处，不知她从前曾逃跑过，而怀疑她是明的奴婢，其他情节与符所说相同。”

诘问解：“虽然符在明家有户籍，而实际上是一个逃亡的人。法律规定：‘娶亡人为妻，黥以为城旦，弗知，非有减也’。你虽然不知道，仍应该按照娶逃亡者为妻论处。你有什么可以辩解的？”解答道：“我有罪，没有什么可说的。”明的供词和符、解相同。

验问：解回答“我以前曾受过黥劓刑罚”。对于其他问题的陈述，和前面的供词相同。

吏议定：符在明的住所有户籍。明将符嫁为解妻。解不知她是一个逃亡的人，因而不应该论罪。或者按另一意见处理：符虽然谎报上户籍，实际上是一名逃亡者。虽然解不知道这件事，仍应该按娶逃亡者为妻论罪，斩左趾为城旦。

廷尉断决：按娶逃亡者为妻论处。法律有明文规定，不应当报请审议。

奏讞书五

原文：

十年七月辛卯朔甲寅，江陵余、丞驚敢讞之。乃五月庚戌，校長池曰：士五軍告池曰，大奴武亡，見池亭西，西行。池以告，與求盜視追捕武。武格斗，以劍傷視，視亦以劍傷武。今武曰：故軍奴。楚時去亡，降漢，書名數為民，不當為軍奴。視捕武，誠格斗，以劍擊傷視，它如池。視曰：以軍告，與池追捕武，武以劍格斗，擊傷視，視恐弗勝，誠以劍刺傷武而捕之，它如武。軍曰：武故軍奴，楚時亡，見池亭西。以武當復為軍奴，即告池所，曰武軍奴，亡。告誠不審，它如池、武。詰武：武雖不當受軍奴，視以告捕武，武宜聽視而後與吏辯是不當狀，乃格斗，以劍擊傷視，是賊傷人也。何解？武曰：自以非軍亡奴，無罪，視捕武，心恚，誠以劍擊傷視，吏以為即賊傷人，存吏當罪，無解。詰視：武非罪人也，視捕，以劍傷武，何解？視曰：軍告武亡奴，亡奴罪當捕，以告捕武，武格斗傷視，視恐弗勝，誠以劍刺傷捕武，無它解。問武：士五，年卅七歲，診如辭。鞫之：武不當復為軍奴，□□□弩告池，池以告與視捕武，武格斗，以劍擊傷視，視亦以劍刺傷捕武，審。疑武、視罪，敢讞之，謁報，署獄如廡發。吏當：黥武為城旦，除視。廷以聞，武當黥為城旦，除視。

译文：

(汉高祖)十年(公元前197年)七月二十四日，江陵县县令余，丞驚呈请审议断决。五月庚戌日，校长池呈报：“‘士伍军向池告发，他的奴隶武逃亡了，现在池管辖的亭西，向西走了。’根据告发，池与求盗视一同去逮捕武。武拒捕，拿剑刺伤视，视也用剑刺伤武。”现在武陈述道：“我曾经是军的奴隶，楚时就逃离他。汉时，我申报户籍为民，不再是军的奴隶。视逮捕我时，我是和他对打，用剑刺伤了他。其他情形，和池所说相同。”视说道：“根据军的告发，我随同校长池去追捕武。武拒捕用剑对抗刺伤我。我怕不能取胜，也就用剑刺伤武，并将他抓获。其他情节，和武所说相同。”军说：“武以前是我的奴隶，楚时逃走了。在校长池管辖的亭部西面见到了武，我认

为他仍是我的奴隶，随即向校长池告发，说武是我的奴隶，他逃跑了。我控告的不真实。其他情况和池、武二人所说相同。”

诘问武：“虽然不应当再将你看做是军的奴隶，但视根据军的控告逮捕你时，你应服从视，而后再和官吏说明自己不再是奴隶。你与他对打，并用剑刺伤他。这是故意伤害人。你有什么可辩解的？”武回答：“我自认为不是军的奴隶，没有犯罪。视要逮捕我，我很气愤，就用剑刺伤他，是故意伤害人，接受审判官的断决，无可辩解。”诘问视：“武并没有犯罪，你要逮捕他，并用剑刺伤他。这如何解释？”视答道

：“军控告是逃亡奴隶，奴隶逃亡罪当拘捕。我是根据军的控告去逮捕武。武反抗，拒捕，并刺伤我。我恐不能制服他，便以剑刺伤了他。没有雕别的可说。”

验问：武是士伍，年三十七岁。经验证，所供属实。

审定：被告武不应当再做军的奴隶。军以亡向校长池告发，根据控告，池带领求盗视去逮捕武。武拒捕，用剑击伤视，视回击，用剑刺伤，并逮捕武。一切经审讯属实。武和视应判何罪，请审议断决。

狱[史]如膺签发

审判官意见：武黥为城旦，视免罪。

廷尉批复：武应当黥为城旦，视免罪。

奏讞书六

原文：

漢中守讞：公大失昌笞奴相如，以辜死，先自告。相如故民，當免作少府，昌與相如約，弗免，已獄治，不當為昌錯告不孝，疑罪。．廷報：錯告，當治。

译文：

汉中郡郡守呈请审议断决。公大夫昌笞打奴隶相如，于保辜期限内致死，随即自首。相如是一故民，应当免除其奴隶身份，到少府劳作。昌和相如私下约定不免除相如的奴隶身份。此事已经官府断决，相如不应是昌的奴隶。昌错告相如不孝，如何定罪?廷尉批复：这是一件错告案，应处治。

奏讞书七

原文：

北地守讞：女子甗、奴順等亡，自處□陽，告丞相自行書順等自贖。
所贖過六百六十，不發告書，順等以其故不論，疑罪。廷報：
、順等受行賕枉法也。

译文：

北地郡郡守呈请审议断决。女子甗、奴顺等逃跑在外游荡。甗上书丞相说顺等已经缴钱赎免了奴隶身份。甗所受财钱六百六十，而不告发顺等逃亡，所以顺等没有受惩处、顺该定何罪？

廷尉批复：甗、顺等所犯的是“受、行賕枉法”罪。

奏讞书八

原文：

北地守讞：奴宜亡，越塞道。戍卒官大夫有署出，弗得，疑罪。．廷報：有當贖耐。

译文：

北地郡郡守呈请审议断决。奴婢宜逃亡，擅越边塞、由戍卒官大夫有管辖地区出境，未被抓获。应如何定罪？

廷尉批复：应当判处有赎耐。

奏讞书九

原文：

蜀守讞：佐啟、主徒令史冰私使城旦環，為家作，告啟，啟詐簿曰治官府，疑罪。廷。報：啟為偽書也。

译文：

蜀郡郡守呈请审议断决。佐史启主管刑徒，令史冰私自使用刑徒城旦环从事家务劳动。并将此事告诉了启。在刑徒劳役记录簿中，启谎称该城旦环在修理官署。应该判启何罪？

廷尉批复：启伪造文书。

奏讞书十

原文：

蜀守讞：采鐵長山私使城旦田，舂女為
，令內作，解書廷，佐□等詐簿為徒養，疑罪。廷報：為偽書也。

译文：

蜀郡郡守呈请审议断决。采铁长山擅自使役刑徒城旦为私田、舂女煮粥，在室内劳动。而在呈送郡府的文书中，佐史等却谎称刑徒是在作炊事工作。应该定何罪？

廷尉批复：□伪造文书。

奏讞书十一

原文：

蜀守讞：大夫犬乘私馬一匹，無傳，謀令大夫武竊舍，上造熊馬傳著其馬識物，弗身更，疑罪。．廷報：犬與武共為偽書也。

译文：

蜀郡郡守呈请审议断决。大夫犬有私马一匹，但无马传。他出谋使大夫武潜入上造熊的房内，盗取其马传。犬自己没有动手，也是由武改写偷来的马传。应该如何定罪？

廷尉批复：犬与武共同伪造文书。

奏讞书十二

原文：

河東守讞：郵人官大夫內留書八日，詐更其徼書避留，疑罪。．廷報：內當以為偽書論。

译文：

河东郡郡守呈请审议断决。邮人官大夫内负责传送的文书。延误八日送到。于是擅自更改檄书上的日期，以逃避滞留文书的处罚。应该如何定罪？

廷尉批复：内应当以伪造公文论处。

奏讞书十三

原文：

河東守讞：士吏賢主大夫[左“羊”右“兆”]，盜書繫隧亡。獄史令賢求，弗得。繫母嬖亭中，受豚、酒贓九十，出嬖，疑罪。．廷報：賢當罰金四兩。

译文：

河东郡郡守呈请审议断决：士吏贤负责看守大夫[左“羊”右“兆”]。[左“羊”右“兆”]因擅自抄录公文而被拘系，押送途中逃亡，狱史命令贤缉捕，而未抓获。于是把[左“羊”右“兆”]的母亲嬖拘押亭中。收受贿赂小猪和酒，值九十钱，而后将其释放。应该判何罪？

廷尉批复：贤应当罚金四两。

奏讞书十四

原文：

八年十月己未安陸丞忠劾獄史平舍匿無名數大男子種一月，平曰：城知種無〔名〕數，舍匿之，罪，它如劾。種言如平。問：平爵五大夫，居安陸和眾里，屬安陸相，它如辭。鞫：平知種無名數，舍匿之，審。當：平當耐為隸臣，錮，無得以爵、當賞免。令曰：諸無名數者，皆令自占書名數，令到縣道官，盈卅日，不自占書名數，皆耐為隸臣妾，錮，勿令以爵、賞免，舍匿者與同罪。以此當平。南郡守強、守丞吉、卒史建舍治，八年四月甲辰朔乙巳，南郡守強敢言之，上奏七牒謁以聞，種縣論，敢言之。

译文：

(汉高祖)八年(公元前199年)十月己未日，安陆县丞忠劾狱史平隐匿无户籍男子种一月。平供认：“实有此事，知道种户籍而隐藏他，有罪。”所供其他情节和劾状同。种的供词的相同。

判定：平知道种没有户籍而隐匿在家中，情节属实。断处：平当耐为隶臣，禁锢，不许赐赏其爵位和以爵抵罪。《令》规“诸无名数者，皆令自占书名数，令到县道官，盈卅日，不占书名数，皆耐为隶臣妾，锢，勿令以爵赏、免。舍匿者与同按此令判处平刑罚。南郡守强、守丞吉、卒史建、舍审理。

《汉高祖)八年(公元前199年)四月初二日，南郡守强敢言之。呈上此案有关文书七件请审阅。种的罪行县廷已处决；敢言之。

奏讞书十五

原文：

七年八月己未江陵丞言：醴陽令恢盜縣官米二百六十三石八斗，恢秩六百石，爵左庶長□□□□從史石盜醴陽已鄉縣官米二百六十三石八斗，令舍人土伍興、義與石賣，得金六斤三兩，錢萬五千五十，罪，它如書。興、義皆言如恢。問：恢盜賊過六百六十錢，石亡不訊，它如辭。鞫：恢，吏，盜過六百六十錢，審。當：恢當黥為城旦，無得以爵減免贖。律：盜賊值過六百六十錢，黥為城旦；令吏盜，當刑者刑，無得以爵減免贖，以此當恢。恢居酈邑建成里，屬南郡守，南郡守強，守丞吉、卒史建舍治。

译文：

(汉高祖)七年八月己未日，江陵县县丞举劾，醴阳县令恢盗官米二百六十三石八斗。恢供认：官秩六百石，爵左庶长□□□□从史石盗醴阳县已乡县官米二百六十三石八斗。指使舍人土伍兴、义和石共同把米卖了。得金六斤三两，钱一万五千零五十。有罪。所供其他情节，和劾状所说相同。兴、义的供词与恢相同。

验问：恢盗窃赃值超过六百六十钱。石某在逃，尚未审讯。其他情况和供词相同。

判定：恢是现任官吏，盗窃赃值超过六百六十钱。审问属实。判决：恢应该黥为城旦，不得以爵减、免、赎罪。《律》：“盗赃值过六百六十钱，黥为城旦。”《令》：“吏盗，当刑者刑，母得以爵减、免、赎。”根据此律、令判决恢的罪。恢居住酈邑建成里。恢现任醴阳县令，属南郡郡守管辖。

南郡守强、守丞吉、卒史建、舍审理。

奏讞书十六

原文：

淮陽守行縣掾新鄴獄，七月乙酉新鄴信爰書：求盜甲告曰：從獄史武備盜賊，武以六月壬午出行公梁亭，至今不來，不知在所，求弗得，公梁亭校長丙坐以頌繫，無繫牒，弗窮訊。七月甲辰淮陽守偃劾曰：武出備盜賊而不返，其蹤蹟類或殺之。獄告出入廿日弗究訊，吏莫追求，坐以繫者無繫牒，疑有奸詐，其謙求捕其賊，復其奸詐及知縱不捕賊者，必盡得，以法論。復之：武出時，與髡長蒼……蒼曰：故為新鄴信舍人，信謂蒼，武不善，殺去之。蒼即與求盜大夫布、舍人簪裹余共賊殺武于校長丙部中。丙與發弩贅荷捕蒼，蒼曰：為信殺。即縱蒼，它如劾。信曰：五月中天旱不雨，令民[上“羽”下“于”]

，武主趣都中，信行離鄉，使舍人小簪裹[“辵”內“部”在半部分]守舍。武發，信來不悅，以謂武，武踞不跪，其應對有不善，信怒，扼劍驀冒，欲前就武，武去。居十餘日，信舍人來告信曰：武欲言信丞相、大守。信恐其告信，信即與蒼謀，令賊殺武，以此不窮治甲之它，它如蒼。丙、贅曰：備盜賊，蒼以其殺武告丙，丙與贅共捕得蒼，蒼言為信殺，誠，即縱之，罪，它如蒼。詰丙、贅、信：信，長吏，臨一縣上所，信恃，不謹奉法以治，至令蒼賊殺武；及丙、贅備盜賊，捕蒼，蒼雖曰為信，信非得擅殺人，而縱蒼，皆何解？丙等皆曰：罪，無解。言如信，布死，余亡不得。診問蒼、信、丙、贅，皆關內侯。信有侯子居洛陽四楊里，故右庶長，以堅守滎陽，賜爵為廣武君，秩六百石。蒼，壯平君，居新鄴都隱（？）里；贅，威昌君，居故市里；丙，五大夫，廣德里。皆故楚爵，屬漢以比士，非請侯子。布、餘及它當坐者，縣論。它如辭。鞫之：蒼賊殺人，信與謀，丙、贅捕蒼而縱之，審。敢言之，新鄴信、髡長蒼謀賊殺獄史武，校長丙、贅捕蒼而縱之，爵皆大庶長。律：賊殺人，棄市。以此當蒼。律：謀賊人殺人與賊同法。以此當信。律：縱囚與同罪。以此當丙、贅。當之：信、蒼、丙、贅皆當棄市，繫。新鄴甲、丞乙、獄史丙治。為奉當十五牒上謁，請謁報，敢言之。

译文：

淮阳郡郡守巡行新郡县录囚文书。

(汉高祖]六年(公元前201)七月乙酉(初二)，新鄴县令信爰书：求盗甲报告：甲随从狱史武外出巡查盗贼。武于六月壬午(二十九日)出巡公梁亭，至今未归，不知去向，寻找没结果。公梁亭校长丙怀疑是求盗甲杀害的。没有逮捕证，就将甲关押起来，也不审问。

七月甲辰(二十一日)，淮阳郡郡守偃举劾。新鄴县狱史武出巡盗贼至今未返回，有迹象表明，他可能已被人杀害，告发到县狱已有二十天左右，倘未审讯。县廷未经

查巡追究，就认定告发人求盗甲为嫌疑犯，没有下拘捕证，就将其关押在狱中。此案疑有奸诈。应追捕杀人凶手，查明其中的奸诈，对于故纵而不逮捕贼人者，务必彻底查清，以法论处。

经复审得知：狱史武外出时与髡长苍……苍供认：从前曾是新鄴县令信的舍人。信曾告诉苍，武不是好人，将他杀死。苍就和求盗大夫布、舍人簪裒余共同将武杀死在校长丙的管区内。丙和发弩士卒赘将苍抓获。苍供认是根据县令信的吩咐而杀的。校长丙随即将苍释放。其他情节与劾书所说相同。

信供认：五月中天旱无雨，便命令百姓举行求雨祭祀。由武负责主持城中的祭祀活动。信外出巡视各乡，并指使舍人小簪裒[“𠂔”内“部”在半部分]看家。武却派遣信的小舍人[“𠂔”内“部”在半部分]参加求雨祭祀的舞蹈。信回来后很不高兴，并为此而质问武。武见信时坐而不跪，答问很不和善。信很愤怒，握剑大骂，向武逼进。武走开了。过了十几日，信的舍人莱告诉信：武要向丞相、太守告发信。信害怕告发，即与苍合谋，令杀害武。因此不深入追究求盗甲与此相关的案情。信交代的其他情节与苍所说相同。

丙、赘供认：二人均以预防盗贼为职责。苍将其杀害武的事诉了丙。丙和赘共同将苍逮捕。苍说是为了信而杀害的。事实确是如此，即把苍放了。这是犯罪。其他情节与苍所说相同。

诘问丙、赘、信：信作为长吏，高居一县之上，自恃位高权重，不依法治事，以至于命令苍杀害武。丙、赘二人的职责就是预防盗贼。但抓获杀人犯苍后，又把他放了。苍说是为县令信而杀，难道信可以随意杀人，就将苍释放了？你们对这些作为有何辩解？丙等均承认是犯罪行为，无可辩解。

[“𠂔”内“部”在半部分]的交代与信的口供相同。求盗布已死亡，另一参与杀人者余在逃，尚未抓获。

验问：苍、信、丙、赘是否都是关内侯？信是侯爵之子，居住雒阳杨里，原为右庶长，因坚守荥阳有功，赐爵为广武君，秩六百石；苍，爵壮平君，居住新鄴县都隐里；赘，爵威昌君，居住故市里；丙，五大夫，(居住)广德里。都是原来楚国爵位，可与汉时的士相比，并非诸侯子。布、余，以及其他当坐罪者，县廷已经断决。其他问题见状辞。

审定：苍故意杀人，信主谋，丙、赘抓获苍后，又将其释放，一切经审讯属实。兹禀告如下：新鄴县县令信、髡长苍共武。校长丙、赘捕获苍后，又将其释放。爵皆大庶长。

《律》：“贼杀人，弃市。”按此条律文判处苍的罪。

《律》：“谋贼杀人，与贼同法。”按此条律文判处信的罪。

《律》：“纵囚与同罪。”按此条律文判处丙、赞二人的罪。

判决：信、苍、丙、赞等皆判处弃市刑。拘押监狱。

新鄴县令甲、县丞乙，狱史丙审理。呈上本案有关文书五件，请断决批示。

奏讞书十七

原文

南郡卒史盖庐、摯田假、卒史鵬复攸[“广”内“隼”]等狱簿

御史书以廿七年二月壬辰到南郡守府,即下,甲午到盖庐等治所,其壬寅补益从治,上治它狱。四月辛卯鵬有论去,五月庚午朔益从治,盖庐有贲去,八月庚子朔论去,尽廿八年九月甲午已。御史下书别居它笥。今复之:曰:初视事,苍梧守灶、尉徒唯谓:利乡反,新黔首往系,去北,当捕治者多,皆未得,其事甚害难,恐为败。视狱留,以问狱史氏,氏曰:苍梧县反者,御史恒令南郡复。义等战死,新黔首恐,操其假兵匿山中,诱召稍来,皆摇恐畏,其大不安,有须南郡复者即来捕。义等将吏卒系反盗,弗先候视,为惊败,义等罪也,上书言裁新黔首罪,它如书。灶、徒唯曰:教谓新黔首当捕者,不得,勉力善备,弗谓害难,恐为败。唯谓久矣,忘弗识,它如。氏曰:劾下与攸守嫪、丞魁治,令史[左“肆”左半部,右“左”]与义发新黔首往候视,反盗多,益发与战。义死,攸又益发新黔首往系,破,凡三辈,并主籍。其二辈战北,当捕,名籍副并居一笥中,亡,不得,未有以别知当捕者。及屯卒□敬,卒已罢去,移徙(?)逮之,皆未来。好時辟有鞫,氏以为南郡且来复治。问,氏以告,不知上书,它如。嫪、魁言如氏。诘氏:氏告曰义等战死,新黔首恐,操其假兵匿山中,诱名稍来,皆摇恐畏,其大不安,有须南郡复者即来捕。吏讯氏,氏曰:主新黔首籍,三辈,战北,皆并居一笥中,未有以别知当捕者,逮未来未捕,前后不同,皆何解?氏曰:新黔首战北当捕者,与后所发新黔首籍并,未有以别知。主逮未来,狱留须。为攸令,失闻。别异,不与它令等。义死,黔首当坐者多,皆摇恐吏罪之,又别离居山谷中。民心畏恶,恐弗能尽偕捕,而令为败,幸南郡来复活。视事掾狱,问氏,氏即以告,恐其怒,以自解于,实须来别籍,以偕捕之,情也。无它解。诘:系反群盗,儋乏不斗,论之有法。格掾狱,见罪人,不以法论之,而上书言独裁新黔首罪,是欲释纵罪人也。何解?曰:□等上论夺爵令戍,今新黔首实不安辑,上书以闻,欲陛下幸诏以抚定之,不敢释纵罪人,无它解。诘等:虽论夺爵令戍,而無法令,人臣当谨奏法以治。今释法而上书言独裁新黔首罪,是欲释纵罪人明矣。吏以论,何以解之?曰:无以解之,罪。问南郡复吏,到攸,攸逮未来,未有新黔首当捕者名籍。来会建曰:义死,自以有罪,弃籍去亡,得□。视氏所言籍,居一笥中者,不署前后发,无章,杂不可知。南郡复吏乃以智巧令攸诱召聚城中,谒(?)讯傅先后以别,捕系战北者。狱留盈卒岁,不具断,苍梧守已劾论□□□□□□□及吏卒不救援义等去北者,颇不具,别奏,它如辞。鞫之:义等将吏卒新黔首系反盗,反盗杀义等,吏新黔首皆弗救援,去北。当逮錠,传诣攸,须来以别黔首当捕者。当捕者多别离相去远,且事难,未有以捕章捕论,上书言独裁新黔首罪,欲纵勿论,得,审。令:所取荆新地,多群盗,吏所兴与群盗遇,云北,以儋乏不斗律论。律:儋乏不斗,斩。篡遂纵囚,死罪囚,黥为城旦,上造以上耐为鬼薪,以此当。当之:当耐为鬼薪。

系。讯者七人,其一人系,六人不系。不存皆不讯。

译文

南郡府卒史盖庐、挚田、代理卒史鵬复审攸县令[“广”内“隼”]等犯卷宗

御史府文书于[秦王政]二十七年(公元前220年)二月十七日送达南郡府。南郡府随即于十九日下发到盖庐等卒史办公处所。本月二十七日增补益参力审理此案,由于益正在审理其他案件,而未到职。四月十七日,鵬本人因被起诉而离职。五月二十七日,朔、益开始参加审理此案,盖庐因犯赀罪,而撤职。八月二十八日,朔因被起诉离职。二十八年(公元前219)底九月二十三日结案,凡四百六十九日。朔病六十二日,行道六十日。乘传马及船行五千一百四十六里。以行道日数相除、日行八十五里,余四十六里。除去元、伏二日休假,它狱

四百四十九日,定治十八日。

御史府下发的文书保存在另一公文箱。

现复审如下:

(攸县令)[“广”内“隼”]供述:“我开始审理此案时,苍梧县代理县令灶、尉徒唯向我说:‘利乡乡民叛乱,派往镇压的新黔首败逃。应该拘捕治罪的太多,都没有抓获。此案很难处理,恐怕要出差错’。我视察了狱中关押的人。讯问狱史氏。氏说:‘这些人是苍梧县的叛乱者,主事者恒命令南郡府负责复审。(带兵前去镇压的攸县令史义等人已阵亡,带领去的士卒、新黔首怕受惩罚,便携带所发的武器隐藏山中。逐渐召回了一些但都惧怕受罚,很不安静,惧怕不久南郡府复审者前来逮捕他们’。义等人带领吏卒镇压叛乱的强盗,事先不侦察,因而失败。这是义等人的罪责。特上书请制裁新黔首的罪。其他情节,见呈上的文书。”

苍梧县代理县令灶、尉徒唯供述:“曾经告诫[“广”内“隼”],应当抓捕新黔首,如果不能捕获,要尽力防范。并没有说难以处理,可能会失败。很早就告诉[“广”内“隼”]了,他全忘了。其他情节,和[“广”内“隼”]所说相同。”

狱史氏供述:“劾文书下达之后,与攸县代理县令嫪、县丞魁共同审理此案。令史[左“肆”左半部,右“左”]和义征发新黔首前往侦察,看到叛乱的太多,便又征发了一批新黔首前往参战。令史义战死后,攸县现再一次征发了一批新黔首前往缉捕叛乱者。这一次获得胜利。三次征发新黔首的名册,均由令史[左“肆”左半部,右“左”]保管。前两次参战战败的新黔首应当拘捕,但他们的名册也都存放在同一个公文箱里。[左“肆”左半部,右“左”]逃跑后没有抓获,没有人分辨出哪些是应当拘捕的新黔首名

册。屯卒敬,卒已也都遣散他处,发函逮捕,都未抓获。[左“肆”左半部,右“左”]在好畤县另有他案被关押。我认为南郡府将会来复审此案的。[“广”内“隼”]讯问时,我已经告诉[“广”内“隼”],不知道他上书的事。其他情节,和[“广”内“隼”]说的相同。”

代理县令嫪、县尉魁的陈述和氏说的相同。

质问氏:“你告诉[“广”内“隼”]说‘义等人战死后,新黔首非常恐惧,都携带发给他们的武器隐藏山中,逐渐召回后,都很恐慌,不安宁,怕不久南郡府来复审将他们逮捕’。复审官员讯问时,你说:‘令史[左“肆”左半部,右“左”]掌管新黔首的名册,第三批和战败的两批新黔首的名册,都存放在一个竹箱里,没有人知道哪些是应当拘捕的。没有将[左“肆”左半部,右“左”]抓来,所以还没逮捕’。前后说的不相同,如何解释?”氏答道:“新黔首战败应当拘捕者的名册,和最后征发新黔首的名册存放一块弄混了,没办法分别开。[左“肆”左半部,右“左”]主管拘捕,但没有回来。案件必须中止待[左“肆”左半部,右“左”]返回。[“广”内“隼”]作为攸县县令,失职。[“广”内“隼”]另有一套做法,和其他县令的考虑不同。义战死后,战败应当坐罪的黔首很多,都怕受到处罚,于是逃往山谷中去了。民心畏惧,怕不能都将其捕获,而失败。希望南郡府来复审此案。[“广”内“隼”]来察本县监狱囚犯,讯问我时,我立即做了回答。怕他发怒,向他作了一些解释。实际上必须等待[左“肆”左半部,右“左”]来区分各类名册,偕同一起去拘捕。这是实情,没有其他可说的。”

质问[“广”内“隼”]:“缉捕叛乱者,战斗不尽力。对于这种行为如何惩罚,法律有明文规定。你审讯囚犯,也见到了罪犯,却不按律论处,而上书呈请只惩处新黔首,企图释放罪犯。这作何解释?”[“广”内“隼”]答道:“曾提出对罪犯剥夺爵位,令其戍边的惩罚。现今新黔首很不安分,因而呈文奏请皇帝陛下,希望能派我前去安抚,不敢释放罪犯。没有别的可说。”

质问[“广”内“隼”]:“你等虽提出剥夺罪犯的爵位,令其戍边的处罚,但不符合法令规定。作为人臣应当严格依法办案。现在你抛开法律规定,上书请求只裁定新黔首的罪,你释放罪犯的企图非常明显。以此认定你的罪,你有什么可说?”[“广”内“隼”]说道:“没有可说的,认罪。”

验问:南郡府复审官吏[答]:到达攸县后,攸县县廷没有抓获令史[左“肆”左半部,右“左”],没有获得新黔首应当拘捕者的名册。以后[左“肆”左半部,右“左”]来交代道:“义战死后,我认识到自己有罪,便抛弃存放名册的公文箱逃跑了。得到公文箱后,见到狱史氏所说的名册,都存在同一个公箱内,上面没有写征发先后的顺序,杂乱无章不可识别。南郡府复审官吏很机智地令攸县令召集新黔首聚集城中,查问傅籍先后,以此判断他们各是第几批参战的。然后拘捕战败逃跑者。此案拖延一年多未断决。苍梧县代理县令已举劾要求论处口口口口口口口口[左“肆”左半部,右“左”],以及

吏卒等不营救义等而逃跑者,长期没有结案,容另行举奏。其他情节见状辞。”

审定:攸县令史义等率领吏卒、新黔首逮捕叛贼,叛贼杀死义等人。同去的官吏、新黔首都不得援救而退逃。应当拘捕令史[左“肆”左半部,右“左”],将其传送攸县,以便识别新黔首中应当拘捕者。但拘捕者大多离乡逃往外地。事情还难在没有按法令拘捕论处。攸县

令[“广”内“隼”]上书说只制裁新黔首,企图释放罪犯。现已捕获。一切审问属实。兹命令:新占领的荆地区多盗贼。官府兴兵征讨的士卒与盗贼相遇即溃逃,一律按“儆乏不斗”律论处。

《律》:“儆乏不斗,斩。”“篡逐纵囚,死罪囚,黥为城旦,上造以上耐

为鬼薪。”按此律文论处[“广”内“隼”]的罪。断决:[“广”内“隼”]耐为鬼薪。[“广”内“隼”]在押,已审讯的共七人,其中一人拘押,六人未拘押。尚未传讯到庭的,均未审问。

奏讞书十八

原文：

異時獄□曰：為君、夫人治食不謹，罪死。今宰人大夫說進炙君，炙中有髮長三寸；夫人養婢媚進食夫人，飯中有蔡長半寸，君及夫人皆怒，劾，史猷治，曰：說無罪，媚當賜衣。君曰：問史猷治獄非是。史猷曰：臣謹案說所以切肉刀新磨（？）甚利，其置庖〔俎〕。夫以利刀切牛肉庖俎上，筋盡斬，炙膊大不過寸，而發長三寸獨不斬，不類切肉者罪。臣又診炙肉具，桑炭甚美，鐵爐甚。夫以桑炭之缺□而肉頗焦，發長三寸獨不焦，又不類炙者之罪。臣又診夫人食室，徐甚謹，張帷幕甚具，食室中無蔡，而□無道入。臣又診視媚臥，莞席敝而經絕，其莞碎，媚衣衰有敝而絮出，碎莞席麗其絮，長半寸者六枚。失以衛夫有一婢，衣敝衣，使臥席，臥席碎者麗衣，以為夫人炊，而欲蔡無入飯中，不可得已。臣操敝席麗媚衣絮者，願與飯中蔡比之。此以下□八月（？）。君出飯中蔡比之，同也。史猷曰：炙中髮，臣度之，君今旦必游，而炙至，肉前炙火氣□人而暑，君令人扇，而髮故能飛入炙中。君曰：今旦寡人方扇而炙來，然且與子復診之。君俯視席端，有墮發長二寸以上到尺者六枚。君復置炙前，令人道後扇，髮飛入炙中者二枚。君曰：善哉！亟出說而賜媚新衣，如史猷當。

译文：

从前，一位狱史曾说过：“为国君和国君夫人做膳食如不慎、小心，会犯死罪。”确实如此。现今有一名为君主做膳食宰人大夫说向君主进奉烤肉时，被发现烤肉上有一根三寸长头发。夫人的婢女媚向夫人进食时，发现饭中有一根半寸长的杂草。国君和夫人大怒，命令治二人的罪。

大夫史猷负责审理此案。他说：“说无罪，还应当赐给媚一件新衣。”国君听后，责问史猷审理案件根据的是什么准则。史猷说：“说在厨房砧板上切肉的刀是新磨的，很锋利。用这样的利刀在砧板上切肥牛肉，筋皮都能切断。把肉切成了大不过一寸的小块，而独有三寸长的头发没切断。这不像是切肉人的过错。我又查看了烤肉的用具。所用的炭是最好的桑炭，铁炉也不错。用这样的炊具烤出的肉焦黄，然而一根三寸长的头发却没烤焦，这又不像是烤肉者的责任。我查看了夫人的卧室，屋顶埤得很整齐，四面张挂的帷幕也很严实。室内没有发现杂草可掉入饭里。我也查看了媚房间里的卧具。床上铺的草席破旧，编席的绳子都折断了，草都碎了。媚穿的衣服破旧，絮都露出了。黏在絮上的碎席草，半寸长的确有六根。作为侍卫婢女，穿一身破旧衣服睡在破席上，席上的碎草黏在衣上，这样的穿着给夫人做饭，要想杂草不掉进饭里，是不可能的。我主张捡一根附着在媚衣絮上的破席草，和饭里的杂草比一比？”国君用饭菜中检出的杂草和破席草比了一番，说道：“完全相同。”史猷说：“至于烤肉上的头发，我推测今晨端上烤肉时，君主正在走动。烤肉

炭火的热气逼人，君主令人扇扇，因而把头发扇飞，落在肉上的。”君主说：“不错，今天早上，端上烤肉时，我正在扇扇子。和你不妨演试一下。”君主低头俯视桌下的一端有二寸至一尺多长的头发六根，并把它放在摆烤肉的案前，令人从后面扇扇。结果有两根头发飞落到肉上了。君主说：“果然如此!快释放宰人。大夫说，赐给养婢媚一件新衣。按照史猷大夫的意见论处。”

奏讞书十九

原文

异时鲁法:盗一钱到廿,罚金一两;过廿到百,罚金二两;过百到二百,为白徒;二百到千,完为倡。又曰:诸以县官事詖其上者,以白徒罪论之。有白徒罪二者,加其罪一等。白徒者,当今隶臣妾;倡,当城旦。今佐丁盗粟一斗,值三钱,柳下季为鲁君治之,论完丁为倡,奏鲁君。君曰:盗一钱到廿钱,罚金一两,今佐丁盗一斗粟,值三钱,完为倡,不已重乎?柳下季曰:吏初捕丁来,冠冠,臣案其上功牒,署能治礼,儒服。夫儒者君子之节也,礼者君子之学也,盗者小人之学也。今丁有小人心,盗君子节,又盗君子学,以上功,再詖其上,有白徒罪二,此以完为倡。君曰:当哉!

译文

从前,鲁国的法律规定:“盗一钱到二十,罚金一两;过二十到百,罚金二两;过百到二百,为白徒;过二百到千,完为倡。”又曰:“诸以县官事詖其上者,以白徒罪论之。有白徒罪二者,加其罪一等。”白徒者,当今隶臣妾;倡,当城旦。

今有一名佐丁偷盗粟一斗,价值三钱。柳下季为鲁国国君审理此案:论处丁完为倡,奏明国君。国君说:“法律规定:‘盗一钱到二十钱;罚金一两’。现今佐丁偷了一斗粟,值三个钱,就判处完为倡,不太重了吗?”柳下季答道:“丁刚被逮捕来时,头戴鹖冠。我见他的履历表上写道,‘能治礼’。身穿儒。而儒者应具有君子的节操,礼是君子的学问。盗窃者都是天生的小人秉性。丁生就小人的品质,却冒充有君子的节操,又装着通晓君子的学问。并将其写在履历表上欺骗上级。所以,他犯了两次应处白徒的刑罚,据此而对他判处‘完为倡’。”主称赞道:“判决很正确。”

奏讞书二十

原文

故律曰:死夫(?)以男为后。无男以父母,无父母以妻,无妻以子女为后。律曰:诸有县官事,而父母若妻死者,归宁卅日;大父母、同产十五日。敖悍,完为城旦舂,铁□其足,输巴县盐。教人不孝,次不孝之律。不孝者弃市。弃市之次,黥为城旦舂。当黥公士、公士妻以上,完之。奸者,耐为隶臣妾。捕奸者必案之校上。今杜滹女子甲夫公士丁疾死,丧棺在堂上,未葬,与丁母素夜丧,环棺而哭,甲与男子丙偕之棺后内中和奸。明旦,素告甲吏,吏捕得甲,疑甲罪。廷尉[左“孥”右“文”]、正始、监弘、廷史武等卅人议当之,皆曰:律,死置后之次,妻次父母;妻死归宁,与父母同法。以律置后之次人事计之,夫异尊于妻,妻事夫,及服其丧,资当次父母如律。妻之为后次夫、父母、夫、父母死,未葬,奸丧旁者,当不孝,不孝弃市;不孝之次,当黥为城旦舂;敖悍,完之。当之,妻尊夫,当次父母,而甲夫死,不悲哀,与男子和奸丧旁,致之不孝、敖悍之律二章,捕者虽弗案校上,甲当完为舂。告杜论甲。今廷史申徭使而后来,非廷尉当。议曰:当非是。律曰:不孝弃市。有生父而弗食三日,吏且何以论子?廷尉教等曰:当弃市。又曰:有死父,不祠其家三日,子当何论?廷尉等曰:不当论。有子不听生父教,谁与不听死父教罪重,等曰:不听死父教,无罪。又曰:夫生而自嫁,罪谁与夫死而自嫁罪重?廷尉等曰:夫生而自嫁,及娶者,皆黥为城旦舂。夫死而妻自擦,娶者无罪。又曰:欺生夫,谁与欺死夫罪重?等曰:欺死夫,无论。又曰:夫为吏居官,妻居家,日与它男子奸,吏捕之弗得,□之,何论?等曰:不当论。曰:廷尉、史议皆以欺死父罪轻于侵欺生父,侵生夫罪[轻]于侵欺死夫,□□□□□□□与男子奸棺丧旁,捕者弗案校上,独完为舂,不亦重乎?等曰:诚失之。

译文

原有法律规定:

死夫(?)以男为后,母男以父母,母父母以妻,母妻以子女为后。

诸有县官事,而父母若妻死者,归宁三十日;大父母、同产十五日。

敖悍,完为城旦舂,铁□其足,输巴县盐。

教人不孝,次不孝者之律。

不孝者弃市。弃市之次,黥为城旦舂。当黥,公士、公士妻以上,完之。

奸者,耐为隶臣妾。捕奸者必案之,校上。

现有杜县泸里一女子甲,丈夫公士丁因病死亡,棺材停放在堂上未安葬,和丈夫丁的母亲素夜晚守丧,环绕棺材哭泣。这时,该女子甲便和一男子丙一同到棺材后的室内通奸。次日早上,死者的母亲素到官府告甲。官府拘捕了甲,但如何定罪,难以断决。

案件呈报到廷尉后,廷尉敦[左“孛”右“文”]、正始、监弘,以及廷尉史武等三十人对此案进行了讨论。共同认为法律规定,人死后的继承顺序是,妻子在父母之后。妻子死亡的丧假和父母相同。参照法律关于“置后”顺序的规定,丈夫尊于妻子。妻子事奉丈夫,以及为其服丧,应按对待父母一样。妻子作为继承人的顺序,是在夫、父母之后。丈夫、父母死后尚未安葬,便在棺材旁与人通奸,应当按不孝论罪。不孝罪判处死刑。次于不孝罪的刑罚是黥为城旦舂。敖悍罪处完刑。审定:妻对夫的尊敬,仅次于父母。而女子甲的丈夫死后不悲哀,并在未葬的棺旁与人通奸,犯了不孝和敖悍两种罪。拘捕后虽未审定案情、戴上木枷,但女子甲仍应判决完为舂的刑罚。告知杜县县廷,按此审议论处女子甲。

廷尉史申徭役外出返回后,不同意廷尉等人的论断。他说:“廷尉的论断不对。法律规定:‘不孝弃市’,亲父三天没有饭吃,其子应处何罪?”廷尉教等人说:“应该判处‘弃市’。”又问:“有一人的父亲死后,其家三日都没祭祀,如何判处此人的罪?”廷尉[左“孛”右“文”]等人答道:“不应当论罪。”再问:“儿子不听从生父的教导,和不听死父的教导相比,谁的罪重?”教等说:“不听死父教,不能定罪。”又问:“丈夫在世妻子自嫁他人,和丈夫死后而嫁人哪条罪重?”廷尉[左“孛”右“文”]等人答道:“丈夫在世妻子自嫁者,以及娶其为妻者,都应黥为城旦舂。丈夫死后妻子嫁人,她和娶她的人,都没有罪。”又问:“欺骗在世的父亲和欺骗已死的父亲。哪种情况罪重?”教等答:“欺骗已死的父亲,不能论罪。”又问:“夫做官,居住在官府。妻居住在家,常和一男子通奸。其夫前往捉奸,没有抓住,如何论处?”[左“孛”右“文”]等说:“不应当论处。”于是,廷史申说道:“廷尉、廷史诸位都认为欺骗死父罪轻于欺骗生父;欺辱在世丈夫的罪[重]于欺辱已死的丈夫。女子甲的丈夫死后未葬,和一男子在棺材旁通奸,捉奸者并没有审核事实,将他们戴上木枷解送官府,就断决‘完为舂’,难道不太重吗?”廷尉[左“孛”右“文”]等人承认:“不错,是判决不当。”

奏讞书二十一

原文：

六月癸卯，典羸告曰：不知何人刺女子婢最里中，奪錢，不知之所，即令獄史順、去疾、忠、大□固追求賊。婢曰：但錢千二百，操簪，道市歸，到巷中，或道後類塹拊，婢僨，有頃乃起，錢已亡，不知何人之所。其拊婢疾，類男子。呼盜，女子齟出，謂婢背有笄刀，乃自知傷。訊婢：人從后，何故弗顧？曰：操簪，簪鳴匆匆然，不聞聲，弗顧。訊婢：起市中，誰逢見？曰：雖有逢見，弗能□。訊婢黨有與爭鬥、相怨，□□取葆庸，里人知識弟兄貧窮，疑盜傷婢者，曰：無有。視刀，鐵環，長九寸。婢僨所有尺半荊券一枚，其齒類賈人券。婢曰：無此券。訊問女子噲，曰：病臥內中，不見出入者。順等求弗得，令獄史舉[“門”內“旅”]代。舉以婢僨〔所〕券廉視賈市者，類繒中券也。今令販繒者

視，曰：券齒百一十尺，尺百八十錢，錢千九百八十，類繒中券。訊等，曰：無此券。謫求其左，弗得。舉[“門”內“旅”]求，無徵物以得之，即收訊人豎子及賈市者、舍人、人臣僕、僕隸臣、貴大人臣不敬德，它縣人來乘庸，疑為盜賊者，遍視其為謂，即簿出入所以為衣食者，廉問其居處之狀，弗得。舉又將司寇裘等……收置□□□□而從之□，不……視行□不□，飲食靡大，疑為盜賊者，弗得。舉[“門”內“旅”]求遍悉，弗得。□□□□遍（？）□□及（？）隸妾每等晨昧里 訶廉問不日作市販，貧急窮困，出入不節，疑為盜賊者公卒瘞等，遍令人微隨視為謂出入、居處狀，數日，乃收訊其士伍武，曰：將陽亡而不盜傷人。其一人公士孔，起室之市，落莫行正旗下，有頃即歸，明又然，衣故有帶，黑帶，帶有佩處而無佩也，瞻視應對最奇，不與它人等。孔曰：為走士，未嘗佩鞞刀、盜傷人，無坐也。舉疑孔盜傷婢，即謫問黔首：有受孔衣器、錢財，弗詣吏，有罪。走馬僕詣白革鞞係絹，曰：公士孔以此鞞予僕，不知安取。孔曰：未嘗予僕鞞，不知云故。舉以婢背刀入僕所詣鞞中，祇。診視鞞刀，刀環噲旁殘，殘傳鞞者處獨青有錢，類刀故鞞也。詰訊僕孔，改曰：得鞞予僕，前忘，即曰弗予。孔妻女曰：孔雅佩刀，今弗佩，不知存所。詰訊女孔，孔曰：買鞞刀不知何人所，佩之市，人盜紺刀，即以鞞予僕。前曰得鞞及未嘗佩，謾。詰孔何故以空鞞予僕，謾曰弗予，雅佩鞞刀，又曰未嘗，孔無解。即就訊磔，恐獨欲答，改曰：貧急無作業，恆游旗下，數見賈人券，言雅欲剽盜，詳為券，操，視可盜，盜置券其旁，令吏求賈市者，無言。孔見一女子操簪但錢，其時吏悉令黔首之田救蠡，邑中少人，孔自以為利足刺殺女子奪錢，即從到巷中，左右瞻無人，以刀刺，奪錢去走。前匿弗言，罪。問如辭。贓千二百錢，已亥（核？），孔完為城旦。孔端為券，賊刺人，盜奪錢，置券其旁，令吏勿知，未嘗有。黔首畏害之，出人不敵，若斯甚大害也。順等求弗得，乃令舉代，無徵物，舉以智

訶求得，其所以得者甚微巧，俾令盜賊不敢發。六年八月丙子朔壬辰，咸陽丞禮敢言之。令曰：獄史能得微難獄，上。今獄史舉得微〔難〕獄，為奏廿二牒，舉無害、謙絜敦守吏也，平端，謁以補牢史，勸它吏，敢言之。

译文：

(秦始皇六年)六月癸卯日，里典赢报告：“不知何，女子婢于最里中，劫取钱以后不知去向。，’(县廷)立即命令狱史顺、去疾、忠、大□固追捕强盗。受害人婢说道：“我提着一千二百钱，撑着伞，从集市上回家。走到巷中，像是由后面上来一人，突然将我击倒在地。过了一会才站起身呼喊有强盗。

有一个叫龀的女子走过来，发现我背上有一把笄刀。我这才知觉自己受了伤。”法官问婢：“有人从后面走来，你怎么没有回头看一眼呢？”答道：“我打着伞，雨落伞上啪啪着响，听不到后面来人的声音，所以没有回头看。”又问：“从市里走出时，见谁没有？”答：“虽然见到一些人，但是都不认识。”问婢：“在乡里，是否有与你发生过争斗的仇人。□□取葆(保)庸，里人智(知)识弟兄贫穷，疑盗伤婢者。”答：“没有。”凶器是一把柄头环形的刀，长九寸。婢仆倒处有一个一尺半长的荆券。看上面刻的齿，像是商人用的券。婢说：“我没有这样的券。”讯问女子诼，答道：“我有病在房里躺着，没见有人进出。”

狱史顺等人未能捕获凶手，便令狱史举[“门”内“旅”]继续追查。举[“门”内“旅”]被刺伤现场拾得的那支券，令市场上的商人鉴别，认为像交易用的券。于是便令贩缿的商人察看。他说：“券上的齿‘缿一百一十尺，每尺一百八十钱，共计一千九百八十钱’，像交易缿所用券。”审问贩缿等人。答道：“我们没有这支券。”此券的左半边，没有找到。举[“门”内“旅”]朗搜寻一番后，也得到任何证物。于是收捕讯问有关人家的童仆、商贩、舍私人家的奴仆、官府的奴隶、显贵人家家奴中品德不好的以及外县在本地打工人中行踪可疑者。详细察看他们的言即记录下他们谋生的一举一动。察讯他们居住环境，都没发现任何问题。举[“门”内“旅”]又带领司寇裘等……将大吃大喝，可疑为盗贼者拘捕讯问，也未发现凶犯。……隶妾每等人黎明深入刺探、察访白天不做买卖，贫困潦倒，行为不检，可疑是盗贼的公卒嫠等。全都冷人暗中隐蔽监视他们的行动、生活数日后，收讯了其中的士伍武，说是一名在外游荡、没有户籍的人，但没有于过抢劫伤人的事。另外发现有一人公士孔，行迹可疑。他从家里去集市，总是单独一人走到市亭旗下，过一会又走回去了。第二天仍然这样。此人上衣原有一带，黑色。带上有系佩玉处，但没有系佩玉。善于察言观色，能言善对，和一般人不相同。孔说：“我是一名差役，从未佩过带鞘的刀。更没刺伤过人，没犯过法。”举[“门”内“旅”]怀疑是姓孔的刺伤女子婢。便告诫当地居民，凡是接受过孔某人的衣物、钱财的，不向官府报告，发现后要治罪。有一赶马仆人送到官府一个系着绢的白皮革刀鞘，说道：“这个刀鞘是公士孔送我的，不知道他从什么地方弄到的。”孔说：“我没有送过刀鞘给他，不知道他为什么这样说。”举[“门”内“旅”]将刺伤被害人婢背的刀，插入仆交来的鞘中，正合式。检验这把带鞘的刀，刀柄的环首有一突处，旁边有残损。而鞘口与环首突出处相应部位呈青色：有残破处，很像是凶犯所用刀原来的刀鞘。于是质问仆、孔，孔改口说：““得到刀鞘后就给了仆，早忘记了，所以说没有给

过他刀鞘。”孔妻、女说：“孔平时佩带刀，如今不佩带，不知把刀放在什么地方。”质问孔的女儿及孔，孔说：“这把刀是从一个不认识的人那里买来，曾佩带着到过市场上。刀被人偷了，便把刀鞘给了仆。前次说，得到这把刀鞘后，从没有佩带过，是说谎。”继续质问孔：“你为什么把一空刀鞘送给仆，谎说没有送？平时佩带鞘刀，而说不曾佩带过？”孔无话可说。随即要动用确磔刑，恐吓他要答打。他改口供认：“我很贫穷，无职业，常在亭旗下闲逛。多次见过商人的券，平素打算盗窃，便仔细了解了券的用途，拿了一枚，若发现有盗窃的机会，便下手偷盗，将券放在作案现场，让办案的官吏去集市上查访，自己不露声色。这一天，我见一女子打着伞，提着钱在路上走，这时地方官吏去督促居民到田间捕蝗虫去了，城镇里人很少。我以为此时适于刺杀该女子，抢她的钱。便跟进巷中，见左右无人，就用刀刺伤她，夺钱就跑。以前隐瞒没招认，我有罪。”

审问时，孔犯的供词与以上的陈述相同。

赃款一千二百钱已核实。

判处孔完为城旦。孔犯蓄意造假券，刺杀人后把券放在作案现场，使官吏无从查处。使得居民恐惧，不敢出门，性质恶劣，危害性大。狱史顺等人未能破案，由狱史举[“门”内“旅”]接办，在没有任何踪迹、迹象可供参考的情况下，举[“门”内“旅”]以智谋进行调查、研究，捕获了凶手。此案破得很巧妙，使盗贼不敢轻举妄动。《令》曰：“狱史能得微难狱，上。”现今狱史举[“门”内“旅”]做到了“得微难狱”。特呈上与此案有关的二十二件文书，请审阅。举[“门”内“旅”]是名办事精干，品德谦逊、忠厚办案公正的官吏，谒请提升为卒史，以鼓励其他官吏。